

문서번호	안전감사팀-1191
보존기간	년
결재일자	2022.06.07.
공개여부	공개

★담당자	안전감사팀장	본부장직무대행	사장	
나감성	김영희	김승철	06/07 이근수	
협 조				

- 생각은 공정하게 행동은 청렴하게 -

‘중부지방노동청 진정사건’ 관련 자체감사 결과 보고

요 약

■ 감사 개요

- 대 상: 시민회관체육부 여가체육팀, 경영기획실 인사팀
- 기 간: 2022. 5. 4. ~ 2022. 5. 9.(3일)

■ 감사 결과

- 신분상 조치: 주의 3명(시민회관체육부 체육3급 ○○○외 2명)



과천도시공사
[안 전 감 사 팀]

사전 검토항목(Check List)

☞ 해당 사항이 있는 부분에 체크(■)하시기 바랍니다. (비고: 필요시 검토내용 기재)

검토항목	검 점 사 항	검토 완료	해당 없음	비고
법령검토	관련 법령 및 규정 등을 검토하였습니까? 예) 법령, 조례, 규칙, 규정, 세칙 등	■	☐	
경영방침	공사 경영방침 연계성은 검토하였습니까? 예) 사회적 가치, 참여소통, 안전중심, 성과창출, 사람존중	☐	■	
사·의회 소통	사·의회에 사전 설명하고 의견을 반영하였습니까? 예) 간담회, 설명회 등	☐	■	
전문가 의견	전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 간담회, 위원회, 자문위원회 등	☐	■	
시민 및 현장의견	현장의견(시민, 이해관계자 등)을 반영하거나 현 장의견 수렴 방법을 마련하였습니까? 예) 의견수렴, 시민참여 방안, 설문조사 등	☐	■	
안전대책	안전 위험요인을 확인하고 대책을 마련하였습니까? 예) 안전관리계획 수립, 장소·시설물 점검, 안전관리 인력 확보, 보험가입 등	☐	■	
재원확보	소요예산에 대한 재원확보 방안을 마련하였습니까? 예) 국·도비, 예산 확보 등	☐	■	
홍보수단	효과적인 홍보 방안을 마련하였습니까? 예) 보도자료, 홈페이지, SNS 등	☐	■	
약자배려	사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 장애인, 노인, 유·아동, 여성, 청년 등	☐	■	
공개여부	공개·비공개에 대한 법적 근거를 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	☐	
바른말 사용	수치, 단위, 오타자 등을 확인하였습니까? 예) 수치, 기준일자, 금액단위, 관련조항 등	■	☐	

‘중부지방노동청 진정사건’ 관련 자체감사 결과 보고

경영기획실-2917(2022.04.28.)호 관련하여 일시고용으로 시민회관 방역 근무자인 일시고용근로자 김성현 진정사건에 대한 사실관계 확인을 위한 조사 결과임.

1 감사 개요

- 기 간: 2022. 5. 4. ~ 2022. 5. 9.(3일)
- 대 상: 시민회관체육부 여가체육팀
- 감사방법: 서류검토 및 대면·방문 점검
- 감 사 반:
 - 반 장: 안전감사팀장 행정4급 김영희
 - 반 원: 감사담당자 기술4급 나갑성
- 조사내용
 - ‘중부지방노동청 진정사건’ 관련, 해고통보절차상의 문제점 및 근로계약서 작성 준수 여부
- 처분요구내역

(단위 : 건, 명, 천원)

행정상 조치				신분상 조치				재정상 조치		현지 조치	비고
계	시정	주의	권고 통보	계	징계	훈계	주의	계	금액		
1	-	1	-	3	-	-	3	-	-	-	-

2 감사 결과

▣ 감사 총평

- 감사결과 중대한 과실 및 청렴의무 위반 비위는 발견되지 않았으나, 담당자가 소정 근로시간을 정확히 명시하지 않은 상태로 근로계약서를 작성, 업무를 소홀히 한 사실이 확인되었으며 유사한 사례가 재발하지 않도록 주의 조치가 필요함.

- 또한 단시간근로자에 대한 노무관리가 제대로 이뤄지지 않을 경우 고용노동청의 근로감독이나 근로자들의 체불진정 등으로 불필요한 분쟁이 야기될 수 있으므로, 동일한 지적사항이 반복되지 않도록 업무연찬이 필요함.

■ 추진 경과

일 자	내 용	비 고
'21. 2. 17. ~'22. 2. 28.	일시고용으로 시민회관 방역근무(시민회관체육부)	김성현
'22. 2. 18.	2.19.자 코로나 방역조치 변경에 따라 단체대화방에 2.21.자 출근제외자 알림(내일부터 출근안해요) ※ 방역조치 변경사항: 다중이용시설 출입자명부 작성 종료	이혜선 (내용전달: 천선철)
	근무 후 정행곤에게 '출근제외 통보는 해고통보와 같다'며 항의	김성현
	경영기획실에 관련사항 문의	천선철
	노무사 자문 후 답변 계약기간이 남아있기 때문에 휴업을 시행하여야 함 잔여 계약기간에 대하여 휴업수당을 지급하여야 함	김신영
'22. 3. 5.	2월 급여지급(2.18.까지는 정상급여, 이후는 휴업급여)	김신영
'22. 3. 23.	중부지방고용노동청 안양지청에 진정 접수	김성현
'22. 3. 28.	출석요구통보(중부지방고용노동청, 22.4.19.)	
	김성현 근로계약서 확인 후 노무사 자문(유선통화)	김신영
'22. 4. 14.	진정인과 면담(진정 사유 및 요구사항 확인)	김신영
'22. 4. 15.	노무사 자문 의견서 회신	김신영
'22. 4. 18.	시민회관체육부장, 여가체육팀장과 해당내용 확인	장영수 김신영
	진정인의 합의의사 확인(해고예고수당 30일치 지급)	정행곤
'22. 4. 29.	진정취하 조건으로 진정인과 합의완료	김신영
'22. 5. 3.	합의금 지급	김신영

■ 조사 결과

① 단체대화방에 출근제외 통보 ② 초단시간근로자임에도 주20시간 근무자로 오해할 수 있는 계약서 작성 ③ 회계관계직원의 변상책임 ④ 구상권 청구 유무 ⑤ 시민회관체육부에서 주장하는 2. 19.자 코로나 방역근로자 조치 및 인사팀 자문으로 인해 진정인과 분쟁 발생하였다는 주장에 대해 다음과 같이 검토하였다.

① 출근제외 통보 시 서면으로 하여야 하나 단체대화방에 공지

↳ 「근로기준법」 제32조에 의한 해고예고기간도 준수하지 않은 조치로 통상임금의 30일분 금액을 지급할 의무 발생 (붙임1. 노무사 검토 결과)

↳ 대화방을 통해 해고사유와 해고시기를 기재해서 통보하는 경우 '서면' 통지로 볼 수 없으므로 해고통보 인정에 대한 법리적 다툼이 발생 (담당자 의견)

- 담당자가 업무편의를 위해 만든 단체대화방(카카오톡)에 22.2.28. 14시경 체육5급 이해선(내용작성: 체육5급 천선철)이 "내일부터 출근안해요"라고 작성 대화방에 올렸으며 진정인(김성현)이 "네"라고 답변한 사실이 있음.
- 「근로기준법」 제27조에 의하면 회사가 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 하고, 서면으로 통지를 한 때에만 효력이 발생하고, 「과천도시공사 비정규직관리지침」 제17조(해고) 비정규직 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 때에는 30일전에 해고 예고 후, 해고시킬 수 있다고 규정함.
- 따라서 담당자는 상대방의 편의를 생각하여 "내일부터 출근안해요"(붙임2. 카카오톡 대화) 라고 작성하여 대화방에 알림으로써 진정인의 입장에서는 해고라고 받아들일 수 있지만, 대화방을 통해 해고사유와 해고시기를 기재해서 통보하는 경우 '서면' 통지로 볼 수 없으므로 법리적 다툼이 발생함.

② 초단시간근로자임에도 주20시간 근무자로 오해할 수 있는 계약서 작성

↳ 초단시간근로자의 근로계약서상 소정근로시간을 명시하지 않아 [표]와 같이 13,851,210원(퇴직급여, 주휴수당, 연차수당)의 지급할 의무 발생

→ 합의가 합리적임 (붙임1. 노무사 검토 결과)

- 체육5급 황광엽은 진정인(김성현)에게 사전에 '초단시간근로자는 주휴수당, 연차 등의 수당은 발생하지 않고 14시간 이후의 근무는 시간외로 지급된다'는 구두공지를 하고 일시고용을 하였으나, 근로계약서에는 위의 내용이 기록되지 않은 사실이 있음.
- 「기간제 및 단시간근로자¹⁾ 보호 등에 관한 법률」 제17조, 「근로기준법」 제17조에 따르면 사용자는 기간제근로자와 근로계약을 체결하는 때에는 근로계약기간에 관한 임금의 구성항목·계산방법 및 지급방법에 관한 사항, 근로일 및 근로일별 근로시간에

1) 근로기준법 제2조 제1항 제9호에 따르면 '단시간근로자'란 1주 동안의소정근로시간이 그 사업장에서 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 근로자의1주동안의 소정근로시간에 비하여 짧은 근로자를 말한다.

관한 사항 등의 모든 사항을 서면으로 명시한 근로 계약서를 작성한 후 근로자에게 교부하여야 한다고 규정함.

- 따라서 담당자는 진정인(김성현)에게 사전 구두공지를 하였더라도 근로계약서에 근로시간을 기재하고 휴게시간은 4시간에 30분, 8시간인 경우 1시간 이상을 주도록 소정근로시간 내에서 기재하여야 함.

【표】일시고용 진정관련 지급액(붙임3)

(근로기간: 2021. 2. 17.~2022. 2. 28.)

계약서상 지급급여(a)					실제 지급급여 (b)	미지급급여 (a-b)	비고
계	급여	주휴	연차	퇴직급여			
13,851,210	10,583,570	2,232,360	1,035,280	1,212,310	11,741,490	3,322,030	

③ 회계관계직원의 변상책임

☞ 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조(회계관계직원의 변상책임)에 따라 모든 조건²⁾이 갖추어야 성립됨 → 회계관계직원이 아님

- 「회계규정」 제7조에 의하면 사장은 회계업무를 수행하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 회계업무에 관한 사무를 위임할 수 있으며, 회계관계직원은 법령 기타 관계 규정의 정하는 바에 따라 성실하게 그 직분에 따른 회계처리를 하여야 하고, 재정보증 없이는 그 직무를 담당할 수 없다고 규정하고 있다.
- 「회계규정」 제6조 회계관계 임직원이란 재무관, 징수관, 분임재무관, 분임징수관, 지출원, 채권채무관리관, 분임채권관리관, 분임채무관리관, 수입금출납원, 수입지출외현금 및 유가증권 취급담당, 그리고 회계관직은 필요에 따라 사장이 임명할 수 있다고 규정하고 있다.
- 「회계규정」 제13조(회계관계 직원의 재정보증)에 따라 회계관계 직원은 재정보증 없이는 그 직무를 담당하게 할 수 없다.
- 따라서 체육5급 황광엽은 「회계규정」에 따라 회계관계직원에 해당하지 않는다.

④ 구상권 청구 유무

☞ 직원이 직무수행과정에서 근로의무나 그에 부수적인 의무를 위반하여 회사에 사무 집행에 관하여 제3자에게 손해를 끼친 경우에는 사용자 책임에 따라 그 제3자에게 배상하는 경우 「민법」 제756조 제3항에 따라 공사가 직원에 대한 구상권 행사가 인정되는지 여부 → 신의칙상 청구는 해당하지 않는다.

2) ① 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제2조에 규정된 회계관계직원 등이 ② 고의 또는 중대한 과실로 ③ 의무위반 행위를 하여 ④ 재산에 손해를 끼친 경우 ⑤행위와 결과 간에 상당한 인과관계가 있으며 ⑥기타 책임조각사유가 없어야 함

- 체육5급 황광엽의 업무는 업무분장상 2021. 04. 01. ~ 현재까지 여가체육시설 운영, 시간강사 관리를 수행하고 있으며, 코로나19 기간중 방역관리자 일시고용을 담당하고 기본적으로 공사가 정한 절차에 따라 관리를 하고【코로나19관련 방역근무자 일시고용 건의(체육사업부-504)】진정인(김성현)에게 사전에 '초단시간근로자는 주휴수당, 연차등의 수당은 발생하지 않고 14시간 이후의 근무는 시간외로 지급된다'는 구두 공지 하였다.
- 2021. 4월부터 체육5급 성연우가 담당하던 업무를 인수받아 근로계약서 작성에 대한 별도의 교육 없이 코로나19 기간중 일시고용 등 주어진 업무를 성실히 처리하려고 노력한 사실이 있다.
- 비슷한 대법원 판결 사례를 보더라도 직원 과실이 '중대한 과실'로 판단되지 않으면 직원에게 손해배상 청구가 어렵다는 법관의 의견을 찾아 볼수 있다. (붙임4. 손해배상 법원 판결)
- 상황을 종합적으로 판단한 결과 국가 재난상황인 코로나19 기간중 근로계약 교육도 받지 못한 채 담당업무를 하다가 발생한 것이고, 업무 담당기간도 짧았기에 현저한 주의의무를 위반한 '중대한 과실'이 있다고 보기 어렵기 때문에 직원에 대한 신의칙상 합의금(1,316,400원) 청구는 어렵다고 본다.

⑤ 시민회관체육부에서 주장하는 2. 19.자 코로나 방역근로자 조치 및 인사팀 자문으로 인해 진정인과 분쟁 발생하였다는 주장 → 방역근로자는 재난안전 지휘본부 지시로 배치함, 인사팀 분쟁에 대한 담당자 책임 없음

- 재난안전 지휘본부의 지시에 의해 2. 19.자로 체육관 입구 방역이 필요 없으니 즉시 조치하라고 전달 받은 체육5급 천선철은 시민의 불편을 최소화하기 위해 신속하게 카카오톡 대화방에 그 사실을 알렸으며, 이후 대화방 내용이 김성현의 해고통보와 같다는 항의에 천선철의 전화를 받은 인사담당자 김신영은 초단시간근로자에 대한 노무사의 의견을 받아 잔여 기간에 대한 휴업수당 지급이 필요하다고 답변하였고, '22. 4. 14. 진정인과 면담을 진행하고 '22. 5. 3. 노무사의 자문을 근거로 미지급금 3,322,030원 내에서 합의하였다.
- 업무분장을 보면 시민회관체육부는 시간강사 관리와 코로나19 근무자(시간강사) 배치 총괄부서【재난안전 대응지휘 본부 회의 결과(시설관리부-2091)】로 지정 되어 있음.
- 인사담당자 김신영은 진정인 근로계약서 관련 질문에 대하여 계약서 등 관계서류가 시민회관체육부에 있었으므로 통상적인 범위에서 답변할 수 밖에 없었으므로 과실이 있는 것으로 볼 수는 없다.

3 조치 계획

▣ 신분상 조치 : 3명

건 명	신분상 조치	비고
근로계약서 작성 부적정	시민회관체육부 체육3급 ○○○ '주의' 여가체육팀 체육4급 ○○○ '주의' 여가체육팀 체육5급 ○○○ '주의'	

4 향후 계획

- 감사결과 지적사항에 대하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 사례 전파(경영기획실)
- 각 사업장 업무 담당자 업무가 일률적으로 진행될 수 있도록 근로계약서 작성방법 교육 등을 통해 철저한 노무관리를 할 수 있도록 조치
(붙임5. 고용노동부 근로계약서 작성방법)